

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo estruturado abrange os pontos fundamentais da disciplina de **Contratos Administrativos**, com base na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos).

1. Conceito e Regime Jurídico

- **Conceito:** O contrato administrativo é o ajuste firmado entre a Administração Pública e um particular (ou outra entidade pública), destinado à consecução de um fim de interesse público.
 - **Regime Jurídico:** Regido predominantemente pelo **direito público**, o contrato administrativo estabelece uma relação de **verticalidade (superioridade)** entre a Administração e o contratado.
 - **Diferença de Contratos Privados:** A diferença doutrinária marcante entre os contratos administrativos e os contratos privados firmados pela Administração reside na presença das **cláusulas exorbitantes** nos primeiros.
-

2. Características dos Contratos Administrativos

Os contratos administrativos apresentam características próprias do regime público e características comuns a outros contratos:

- **Características Específicas:**
 - **Presença da Administração como Poder Público:** Atuação resguardada por prerrogativas especiais.
 - **Finalidade Pública:** Obediência estrita ao interesse público e à impessoalidade.
 - **Formalismo:** Em regra, são **formais e escritos**.
 - **Procedimento Legal Prévia:** Submissão obrigatória à licitação prévia (salvo exceções legais).
 - **Mutabilidade:** Possibilidade de alteração do objeto para melhor atender ao interesse público.
 - **Contrato de Adesão e Intuitu Personae:** Condições fixadas unilateralmente no edital e execução vinculada à pessoa do contratado.
 - **Presença de Cláusulas Exorbitantes:** Prerrogativas especiais conferidas à Administração.
 - **Características Comuns (do Direito Privado):**
 - **Consensual:** Decorre de um acordo de vontades.
 - **Oneroso:** Envolve remuneração em troca da prestação.
 - **Comutativo:** Estabelece obrigações recíprocas e equivalentes.
-

3. Formalização, Solenidades e Publicidade

- **Regra Geral:** Contratos escritos e divulgados em sítio eletrônico oficial. Pequenas compras de pronto pagamento até R\$ 10 mil constituem exceção.
 - **Eficácia e Publicidade:** A publicação do extrato no **Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** é condição indispensável para a eficácia do contrato (20 dias úteis para licitações e 10 dias úteis para contratações diretas).
 - **Licitantes Remanescentes:** Caso o contrato seja extinto antes de concluído, a Administração pode convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, o que não configura mais hipótese de dispensa de licitação.
-

4. Cláusulas Exorbitantes

Fundamentadas no **princípio da supremacia do interesse público**, são prerrogativas de direito público que colocam a Administração em posição de supremacia:

1. **Modificação Unilateral:** Alteração das cláusulas de execução (qualitativa ou quantitativa).
 2. **Extinção Unilateral:** Rescisão motivada por razões de interesse público ou inexecução pelo contratado.
 3. **Fiscalização:** Acompanhamento permanente da execução contratual por representante designado.
 4. **Aplicação de Sanções:** Imposição direta de penalidades administrativas em caso de infração.
 5. **Ocupação Provisória:** Utilização de bens, instalações e pessoal vinculados ao objeto para garantir a continuidade de **serviços essenciais** ou durante a apuração de faltas.
 6. **Exigência de Garantias:** Prerrogativa de exigir garantia de execução nas modalidades legais.
 7. **Restrição à *Exceptio Non Adimpleti Contractus*:** O contratado é obrigado a suportar atrasos de pagamento da Administração por até **2 meses** antes de poder pleitear a suspensão das obrigações ou a extinção contratual.
 8. **Exigência de Medidas de Compensação:** Compensação comercial, industrial ou tecnológica em licitações específicas.
-

5. Garantias e Subcontratação

- **Garantia Contratual:** Pode ser prestada por caução em dinheiro/títulos, fiança bancária, título de capitalização ou **seguro-garantia** (que pode prever a *cláusula de retomada*, na qual a seguradora assume a conclusão da obra em caso de inadimplemento). Nas contratações contínuas superiores a 1 ano, a garantia é calculada sobre o valor anual.
- **Subcontratação:** Em regra, é permitida apenas de forma **parcial** e mediante prévia autorização. É vedada na contratação de serviços técnicos por notória

especialização (inexigibilidade) e com parentes ou agentes públicos vinculados (nepotismo). A subcontratação **total** só é admitida quando a seguradora assume a execução do objeto mediante cláusula de retomada.

6. Prazos de Vigência e Prorrogação

- **Serviços e Fornecimentos Contínuos:** Vigência inicial de até **5 anos**, prorrogável sucessivamente até o limite máximo de **10 anos** (desde que prevista no edital e atestada a vantagem econômica).
 - **Monopólio Estatal:** É admitida a vigência por **prazo indeterminado** nos contratos em que a Administração é usuária de serviço público sob regime de monopólio, mediante comprovação anual de recursos.
 - **Contratos com Receita ou de Eficiência:** Prazo de até **10 anos** (sem investimento do particular) ou até **35 anos** (com investimento custeado pela contratada e reversão do bem).
 - **Paralisação ou Suspensão:** Em caso de paralisação ordenada pela Administração, o cronograma é **prorrogado automaticamente** por simples apostila.
-

7. Alterações Contratuais e Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro

Formas de Alteração

- **Unilateral:** Para modificação do projeto/especificações (qualitativa) ou adequação de quantitativos (quantitativa: limite de até **25%** para acréscimos/supressões, e até **50%** para acréscimos em reformas).
- **Bilateral (Acordo entre as Partes):** Modificação do regime de execução, da forma de pagamento, substituição de garantias ou restabelecimento do equilíbrio financeiro.

Instrumentalização: Termo Aditivo vs. Apostila

- **Termo Aditivo:** Exigido para qualquer **alteração de conteúdo do contrato** (ex.: alteração de prazos, quantitativos, projeto, revisão financeira).
- **Simple Apostila:** Utilizada para registros que **não configuram alteração contratual**, tais como: reajuste de preços previsto em contrato, repactuação, atualizações financeiras, alteração da razão social ou empenho de dotação orçamentária.

Reajuste, Repactuação e Revisão

- **Reajustamento em Sentido Estrito:** Atualização periódica decorrente da inflação, com base em índice específico ou setorial previsto no contrato (formalizado por **apostila**).

- **Repactuação:** Adequação de preços em contratos de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, decorrente da variação de custos operacionais e acordos/convenções coletivas (formalizada por **apostila**).
 - **Revisão (Reequilíbrio em Sentido Estrito):** Destinada a recompor a equação econômico-financeira diante de **eventos imprevisíveis ou extraordinários** (álea extraordinária) ou em virtude de alteração unilateral pela Administração (formalizada por **termo aditivo**).
-

8. Inexecução Sem Culpa e Teoria da Imprevisão

Baseia-se na cláusula *rebus sic stantibus* (preservação das condições iniciais do pacto), mitigando o princípio do *pacta sunt servanda* em decorrência de eventos supervenientes que gerem onerosidade excessiva. Divide-se nas seguintes hipóteses:

1. **Caso Fortuito e Força Maior:** Eventos da natureza (ex.: tempestades, terremotos) ou fatos humanos extraordinários e imprevisíveis que oneram ou impedem a execução.
 2. **Fato do Príncipe:** Determinação estatal geral, imprevisível e inevitável, não dirigida diretamente ao contrato, mas que o afeta **reflexa e indiretamente** (ex.: majoração de tributos).
 3. **Fato da Administração:** Ação ou omissão do Poder Público como parte contratante que incide **direta e especificamente** sobre o contrato, impedindo ou retardando sua execução (ex.: atraso na liberação da área da obra, não providenciamento de desapropriações).
 4. **Interferências Imprevistas:** Dificuldades materiais ou físicas pré-existentes, mas descobertas apenas durante a execução do objeto (ex.: rocha submersa não prevista no projeto).
-

9. Extinção e Nulidades do Contrato

Espécies de Extinção

- **Unilateral pela Administração:** Aplicada por ato motivado sem culpa da Administração (em caso de inexecução pelo contratado, razões de interesse público ou força maior).
- **Consensual:** Realizada por acordo entre as partes, podendo utilizar **meios alternativos de resolução de controvérsias** (conciliação, mediação e comitês de resolução de disputas - *dispute boards*).
- **Determinada por Decisão Judicial ou Arbitral:** Em virtude de cláusula compromissória ou ação própria.

Direito do Contratado de Pedir Extinção

O contratado passa a ter direito subjetivo à extinção do contrato (ou suspensão do cumprimento das obrigações) diante de atos da Administração, tais como:

- Atraso nos pagamentos superior a **2 meses**.
- Suspensão da execução por ordem escrita da Administração por mais de **3 meses** contínuos.
- Repetidas suspensões que totalizem **90 dias úteis**.
- Não liberação do local da obra ou objeto no prazo pactuado.

Nulidades

A declaração de nulidade opera efeitos retroativos (*ex tunc*) e não exonera a Administração do dever de **indenizar o contratado** pelas prestações já executadas. A lei permite a **modulação dos efeitos da nulidade**, mantendo o contrato em execução por até 6 meses (prorrogável 1 vez) para garantir a continuidade do serviço público até a realização de nova contratação.

💡 Se quiser, posso elaborar um conjunto de questões comentadas da banca CEBRASPE sobre esses tópicos para testar seu aprendizado.